



**P U T U S A N**

**Nomor 12074 K/Pid.Sus/2025**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu, telah memutus perkara Anak:

Nama : **JACKSON FANES VICTORI bin SUPANTO;**

Tempat Lahir : Blitar;

Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/19 Juni 2006;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Kedungjati, RT 03, RW 02, Desa Rejoso, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 29 Juli 2025 sampai dengan tanggal 4 November 2025;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Malang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut;

Pertama : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Atau

Kedua : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP;

Atau

Ketiga : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

*Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 12074 K/Pid.Sus/2025*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Batu tanggal 20 Agustus 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak JACKSON FANES VICTORI bin SUPANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 6 huruf (b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak JACKSON FANES VICTORI bin SUPANTO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda di Dinas Sosial Kabupaten Blitar selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari;
7. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah sweater warna hijau;
  - 1 (satu) buah atasan warna abu-abu lengan panjang;
  - 1 (satu) buah celana warna krem;
  - 1 (satu) buah BH warna merah;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;Dikembalikan kepada Saksi Sandy Melani Putri;
  - 1 (satu) unit mobil Jazz warna abu-abu metalik Nomor Polisi AG-1238-WX beserta kunci kontak dan STNK;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone 11 warna merah;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 12074 K/Pid.Sus/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Anak JACKSON FANES VICTORI bin SUPANTO;

9. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mlg tanggal 22 Agustus 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut;

1. Menyatakan Anak JACKSON FANES VICTORI bin SUPANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyerang kehormatan susila", sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak JACKSON FANES VICTORI bin SUPANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sweater warna hijau;
- 1 (satu) buah atasan warna abu-abu lengan panjang;
- 1 (satu) buah celana warna krem;
- 1 (satu) buah BH warna merah;
- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;

Dikembalikan kepada Saksi Sandy Melani Putri;

- 1 (satu) unit mobil Jazz warna abu-abu metalik Nomor Polisi AG-1238-WX beserta kunci kontak dan STNK;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone 11 warna merah;

Dikembalikan kepada Anak JACKSON FANES VICTORI bin SUPANTO;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 15/PID.SUS-Anak/2025/PT SBY tanggal 12 September 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 12074 K/Pid.Sus/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang, Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2025/PN Mlg tanggal 22 Agustus 2025 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Anak tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara terhadap Anak dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mlg *juncto* Nomor 15/PID.SUS-Anak/2025/PT SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Oktober 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 15 Oktober 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu yang dikirim melalui aplikasi e-Berpadu pada tanggal 18 September 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Oktober 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 15 Oktober 2025. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 12074 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan *judex facti* salah menerapkan hukum dan pidana yang dijatuhkan *judex facti* belum memenuhi rasa keadilan, tidak memberikan efek jera dan tidak memperhatikan asas proporsional. Oleh karena itu mohon menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:
  - a. Bahwa Anak ditangkap karena telah melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi Korban Sandy Melani Putri, pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 17.30 WIB di dalam 1 (satu) unit mobil Jazz warna abu-abu metalik Nomor Polisi AG-1238-WX yang diparkir di tepi jalan sebelah barat Cafe Oemah Koempoel yang beralamat di Jalan Sultan Hasan Halim, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu;
  - b. Bahwa awalnya tanggal 30 Maret 2024 Anak mengajak Saksi Korban untuk jalan-jalan ke Malang dan Saksi Korban kemudian izin kepada ibu Saksi Korban karena Saksi Korban mau menemui kakak Saksi Korban yang bekerja di Ramayana Malang, lalu sekitar jam 12.00 WIB Anak dan Saksi Korban berangkat dari rumah Saksi Korban menggunakan mobil Honda Jazz abu-abu yang dikemudikan Anak, kemudian berjalan-jalan selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB, Anak menghentikan mobilnya di tepi jalan Sultan Hasan Halim, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu dan mengatakan akan beristirahat sebentar, selanjutnya dengan kondisi mesin kendaraan mati (tidak nyala) dan pintu terkunci, Anak pindah ke kursi belakang lalu mengajak Saksi Korban untuk tidur di belakang, dan minta dicium Saksi Korban namun Saksi Korban menolak, selanjutnya Anak yang telah menyiapkan minuman keras (bir bintang) kemudian meminum bir bintang lalu menarik tangan kiri

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 12074 K/Pid.Sus/2025



Saksi Korban ke bagian bagasi mobil sehingga Saksi Korban duduk dengan posisi kedua tangan menutupi dada dan kaki menekuk;

- c. Bahwa selanjutnya Anak memaksa untuk melepas pakaian yang Saksi Korban kenakan dan setelah berhasil, Anak meremas payudara Saksi Korban kemudian Saksi Korban mengibaskan tangan Anak dari payudaranya dan menurunkan pakaiannya, lalu memposisikan tangannya di depan dada untuk melindungi payudaranya, namun Anak kemudian menarik kaki Saksi Korban hingga lurus lalu menurunkan celana yang dipakai Saksi Korban sampai ke paha yang membuat Saksi Korban berteriak meminta tolong, kemudian Anak langsung mencekik leher Saksi Korban dan Saksi Korban berusaha melepaskan tangan Anak dari lehernya dan kembali berteriak meminta pertolongan, selanjutnya Anak menarik celana Saksi Korban dan merobek celana dalam Saksi Korban kemudian Anak menindih Saksi Korban, namun Saksi Korban melawan dengan mendorong Anak dan Anak membalas dengan mendorong Saksi Korban sampai terbentur pintu bagasi mobil, lalu karena Saksi Korban masih berteriak minta tolong kemudian Anak menendang Saksi Korban yang mengenai bagian betis sebelah kiri dan perut bagian bawah sehingga Saksi Korban terdiam kemudian Anak membuka celananya lalu mengambil 1 (satu) buah *handphone* miliknya dengan menyalakan lampu flash kemudian mengancam Saksi Korban akan memviralkan apabila Saksi Korban tidak mau memegang kemaluan Anak, sehingga Saksi Korban akhirnya mengikuti kemauan Anak dengan memegang kemaluan Anak, dan meminta agar Anak meletakkan *handphonenya* terlebih dahulu, kemudian Saksi Korban berusaha membuka pintu mobil yang terkunci lalu Anak mendorong tubuh Saksi Korban lalu Anak menindih tubuh Saksi Korban dan meremas payudara serta memaksa melepas celana Saksi Korban akan tetapi Saksi Korban melawan dengan menendang pintu mobil hingga berhasil terbuka sedikit, kemudian Saksi Korban kembali berteriak meminta

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 12074 K/Pid.Sus/2025





pertolongan lalu tidak lama kemudian datang Saksi Yono bersama Saksi Wahyudi dan melihat Saksi Korban dengan kondisi memakai celana dengan posisi 1 (satu) lubang celana yang digunakan untuk 2 (dua) kaki sambil menangis dan berteriak “Mas iki arek ojek sampe kabur”, selanjutnya Saksi Korban menghubungi orang tuanya, setelah itu Saksi Korban diajak ke rumah Saksi Yono sedangkan Anak diajak kerumah Saksi Yudi:

- d. Bahwa akibat perbuatan Anak, Saksi Korban mengalami luka lebam pada leher belakang, betis kiri, dan paha kiri, serta luka babras pada bahu kanan, bahu kiri, bahu belakang kiri, bokong kiri dan belakang lutut kiri, sesuai *Surat Visum Et Repertum* Nomor VER/18/III/2024/Rumkit tanggal 31 Maret 2024;
- e. Bahwa Anak lahir pada tanggal 19 Juni 2006, sehingga saat kejadian usia Anak masih 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
- f. Bahwa Saksi Korban merupakan kakak kelas Anak, namun tidak memiliki hubungan apapun dengan anak;
- g. Bahwa orang tua Anak pernah datang untuk meminta maaf dan mau menikahkan Anak dengan Saksi Korban Sandy Melani Putri namun Saksi Desi (orang tua Saksi Korban) dan Sandy Melani Putri menolak tawaran tersebut;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan karena *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum, sebab perbuatan Anak yang menyangkut perbuatan seksual secara fisik yang ditunjukkan terhadap keinginan seksual Anak terhadap Saksi Korban, telah diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang merupakan *lex specialis* dari KUHP, sehingga terhadap Anak lebih tepat dinyatakan melanggar Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
- Bahwa selain itu, terhadap barang bukti 1 (satu) unit mobil Jazz warna abu-abu metalik Nomor Polisi AG-1238-WX beserta kunci kontak dan STNK oleh karena belum ada bukti bahwa mobil dan STNK tersebut

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 12074 K/Pid.Sus/2025



adalah milik Anak, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 15/PID.SUS-Anak/2025/PT SBY tanggal 12 September 2025 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BATU** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 15/PID.SUS-Anak/2025/PT SBY tanggal 12 September 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mlg tanggal 22 Agustus 2025 tersebut;

#### **MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Anak **JACKSON FANES VICTORI bin SUPANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan”;

*Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 12074 K/Pid.Sus/2025*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan menjalani pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Dinas Sosial Kabupaten Blitar;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah sweater warna hijau;
  - 1 (satu) buah atasan warna abu-abu lengan panjang;
  - 1 (satu) buah celana warna krem;
  - 1 (satu) buah BH warna merah;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;Dikembalikan kepada Saksi Sandy Melani Putri;
  - 1 (satu) unit mobil Jazz warna abu-abu metalik Nomor Polisi AG-1238-WX beserta kunci kontak dan STNK;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek iPhone 11 warna merah;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak;
5. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Jumat, tanggal 14 November 2025** oleh **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Nasrul Kadir, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

**Panitera Pengganti,**  
ttd  
**Nasrul Kadir, S.H., M.H.**

**Hakim Kasasi Anak,**  
ttd  
**Sigid Triyono, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
atas nama. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196110101986122001**

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 12074 K/Pid.Sus/2025